



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pra peradilan antara :

NG DJOEN SIONG, bertempat tinggal di Karang Asem Indah C-5 RT.005/RW.011 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Lawan :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Sikatan Nomor 1 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1) Hari Pelita, S.H., 2) M.F. Makhbul S.Tr.K, S.I.K., 3) Djoko Setiyono, S.H., 4) Ik. Wijaya Adinata, S.H., 5) Benekditus Dwi Satya, S.H., M.H., 6) Novan Budi Santoso, S.H. dan 7) Dimas Eka Aldi Saputra, S.H. masing-masing anggota seksi hukum Polrestabes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2026, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2026 Nomor 1176/HK/IX/2026, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2026 dalam Register Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan pra peradilan sebagai berikut :

I. DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2025 Pemohon telah membuat Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya dengan Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT di Polrestabes Surabaya terhadap Sdri.

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Soelany Utomo atas perkara Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Nama Baik;

2. Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 03 Januari 2025 di rumah Pemohon dengan kata-kata penghinaan melalui telepon dan SMS;
3. Bahwa dalam proses penyidikan sekitar bulan Juli 2026 Pemohon didatangi oleh Penyidik Pembantu Brigadir Intan Dewi Purwestri, S.H., M.H. yang meminta sejumlah uang kepada Pemohon dengan alasan untuk biaya pemeriksaan Sdri. Soelany Utomo di Banyuwangi namun permintaan tersebut ditolak oleh Pemohon. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Pengacara Pemohon serta direkam oleh Pemohon;
4. Bahwa kemudian Pemohon menerima SP2HP Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang mengatakan penyidikan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana. Surat tersebut diterima Pemohon tanggal 11 Agustus 2026;
5. Bahwa Pemohon keberatan atas penghentian penyidikan tersebut karena alat bukti sudah lengkap. Bukti yang saya kasih kepada Polisi berupa alat perekam suara dan alat bukti di SMS HP, dan ada Saksi 4 (empat) orang dan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk :

1. Menyatakan sah Laporan Polisi Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya;
2. Menyatakan tidak sah SP2HP Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara tersebut; Atau apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan Termohon datang menghadap kuasanya yaitu : Djoko Setiyono, S.H.;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah memberikan jawaban tanggal 2 September 2026 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PRAPERADILAN

(ERROR IN OBJEKTO)

Bahwa Termohon mengkualifikasikan Permohonan Praperadilan Pemohon "ERROR IN OBJEKTO", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1). bahwa pasal 1 Angka 15 UU RI No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menerangkan "Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini";
- 2). bahwa rumusan pasal 1 Angka 15 UU RI No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tersebut dipertegas kembali dalam pasal 158 UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai :
 - a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
 - b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
 - c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
 - d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
 - e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, dan
 - f. Penangguhan pembantaran Penahanan."
- 3). bahwa berdasarkan administrasi yang diterbitkan oleh Termohon berupa SP2HP No. B/165/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 sebagaimana yang disebutkan dalam posita maupun

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



petitum Pemohon adalah merupakan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang ditujukan kepada Pemohon terkait **dihentikannya proses Penyelidikan** atas laporan pengaduan yang telah dibuat oleh Pemohon kepada Termohon;

- 4). demikian juga seluruh lampiran bukti administrasi dalam Permohonan Praperadilan Pemohon, tidak ada satupun yang tepat masuk ke dalam kategori Objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 158 UU RI No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
- 5). karena seluruh dalil posita dan petitum Pemohon secara substansif bukan merupakan Objek Praperadilan, maka permohonan ini dapat dikualifikasikan *error in objecto*, mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Bahwa dasar Termohon melakukan proses Penyelidikan atas perkara a quo adalah Laporan/Pengaduan Nomor: LPM/980/VII/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA tanggal 01 Juli 2025 atas nama sdr. NG DJOEN SIONG (Pemohon) tentang adanya peristiwa penghinaan yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2025 di Jalan Karang Asem Indah Blok C-5 Surabaya, yang dilakukan oleh Teradu yang bernama sdri. SOELAENY UTOMO;
5. Bahwa adapun peristiwa sebagaimana dalam surat laporan/pengaduan masyarakat tanggal 01 Juli 2025 yang diadukan oleh sdr. Pemohon kepada pihak Termohon pada pokoknya adalah perbuatan penghinaan yang telah dilakukan oleh sdri. SOELAENY

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO (Teradu) terhadap diri sdr. NG DJOEN SIONG (Pengadu) dengan cara mengirimkan SMS dari ke Handphone milik Pengadu dengan menggunakan kata-kata kasar berupa: mata duitan, cari mantu sing kaya, bangsat, jancuk, bajingan. Sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Pengadu berupa tekanan psikologis, rasa malu, dan reputasi anak korban di lingkungan sosial menjadi rusak serta terguncang secara emosional. Sehingga peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Polrestabes Surabaya guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa sehubungan dengan adanya surat laporan/pengaduan Masyarakat tersebut, selanjutnya Termohon telah **melakukan tindakan penyelidikan** yang bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan menerbitkan administrasi penyelidikan sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, berupa :

- a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/2809/VII/RES.1.11./ 2025/SATRESKRIM tanggal 23 Juli 2025 untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Jl. Karangasem Indah C-5 Surabaya pada tanggal 03 Januari 2025;
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/2809-A/II/RES.1.2./ 2025/SATRESKRIM tanggal 19 Januari 2026 untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Jl. Karangasem Indah C-5 Surabaya pada tanggal 03 Januari 2025;
- c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/2809-B/IV/RES.1.11./ 2025/SATRESKRIM tanggal 6 April 2026 untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Jl. Karangasem Indah C-5 Surabaya pada tanggal 03 Januari 2025;

7. Bahwa dalam melakukan proses Penyelidikan, Termohon melakukan beberapa cara sebagaimana dimaksud dalam *pasal 16 UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP* yaitu berupa :

- a. melakukan wawancara/introgasi terhadap 5 (lima) orang yang ada kaitannya/relevansinya dengan peristiwa yang terjadi, yaitu:
 1. sdr. NG DJOEN SIONG pada tanggal 30 Juni 2025 (pengadu);
 2. sdri. LUSIANA pada tanggal 10 Oktober 2025 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/6964/ IX/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal 9 September 2025;
 3. sdr. WIYONO NYOTO UTOMO pada tanggal 14 Oktober 2025 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/6963/IX/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal 9 September 2025;
 4. sdri. Dr. THYOPHOIDA W. S. PANJAITAN, SE., MM pada tanggal 05 Desember 2025 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/9040/XI/RES.1.11./2025/ Satreskrim tanggal 16 Nopember 2025;
 5. sdri. Dr. LILIK INDRWATI, SE., MM pada tanggal 05 Desember 2025 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/9041/XI/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal 16 Nopember 2025;
- b. melakukan penelitian dan analisa bukti dokumen dari sdr. NG DJOEN SIONG (Pengadu) berupa screenshot SMS di HP No. 085940727178, bukti ringkasan pesan, flasdisk yang berisi rekaman suara pertemuan, surat somasi;
- c. mengundang sdri. Soelaeny Utomo (Teradu) guna dilakukan wawancara klarifikasi terhadap perkara dengan menerbitkan surat undangan ke-1 nomor: B/6965/IX/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal 9 September

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025; surat undangan ke-2 nomor: B/6965-A/XI/RES.1.11./2025/Satreskrim tanggal 16 Nopember 2025; surat undangan ke-3 nomor: B/6965-B/II/RES.1.11/2026/Satreskrim tanggal 31 Januari 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir;

8. Bahwa selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 10 Mei 2026 dan kemudian dilakukan Gelar Perkara di Ruangan rapat Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari tanggal 20 Mei 2026 pukul 09.00 Wib s/d selesai, yang dipimpin oleh Kopol Agung Widoyoko, S.Sos., M.H (selaku Wakasat Reskrim), sebagaimana yang diamanahkan dalam *pasal 18 ayat (1) juncto pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP*, yang hasil dari pelaksanaan gelar perkara tersebut Termohon tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Gelar dengan kesimpulan/rekomendasi: Terhadap laporan pengaduan tersebut masih perlu dilakukan pendalaman perkara dengan melakukan pemeriksaan kembali para saksi;
10. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari pelaksanaan gelar perkara tersebut, selanjutnya Termohon melakukan pengambilan keterangan (wawancara/interogasi) kepada para saksi, yaitu :
1. sdr. NG DJOEN SIONG (pengadu) pada tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/2975/IV/RES.1.11./2026/Satreskrim tanggal 17 April 2026;
 2. sdri. SOELAENY UTOMO (Teradu) pada tanggal 24 Juni 2026 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/5102/V/RES.1.11./2026/Satreskrim tanggal 31 Mei 2026;
 3. sdri. THYOPHOIDA WANTY SURIANY pada tanggal 3 Juli 2026 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/5105/V/RES.1.11./2026/Satreskrim tanggal 31 Mei 2026;
 4. sdri. LILIK INDRAWATI pada tanggal 3 Juli 2026 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/5104/V/ RES.1.11./2026/Satreskrim tanggal 31 Mei 2026;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



5. sdr. RICKY SUTJAHYO pada tanggal 7 Juli 2026 berdasarkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara Nomor: B/5911/VII/ RES.1.11./2026/Satreskrim tanggal 21 Juni 2026;
11. Bahwa dari hasil kegiatan pengambilan keterangan (wawancara / interogasi) tambahan terhadap para saksi, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 7 Juli 2026, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara kembali (ke-2) di Ruang rapat Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pada hari tanggal 8 Juli 2026 pukul 10.00 Wib s/d selesai, yang dipimpin oleh Kopol AGUNG WIDOYOKO, S.SOS., M.H (selaku Wakasat Reskrim), sebagaimana yang diamanahkan dalam *pasal 18 ayat (1) juncto pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP*, yang hasil dari pelaksanaan gelar perkara tersebut kemudian Termohon tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Gelar dengan kesimpulan/rekomendasi: **Terhadap laporan pengaduan tersebut dihentikan penyelidikannya dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;**
13. Bahwa berdasarkan Kesimpulan/Rekomendasi hasil pelaksanaan Gelar Perkara, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S-TAP/77/VII/RES.1.1./2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 Tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1./2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026, untuk memutuskan menghentikan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHP dan atau pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terjadi di Jl. Karangasem Indah C-5 Surabaya yang dilaporkan oleh NG DJOEN SIONG dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana; (*vide pasal 19 ayat (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP*)
14. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Nomor: B/169/VII/ RES.1.1./2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 perihal: pemberitahuan penghentian penyelidikan, yang ditujukan kepada sdr. NG DJOEN SIONG sebagai Pengadu dan telah diterima oleh Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon yang telah menghentikan proses penyelidikan atas surat

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan/Pengaduan Nomor: LPM/980/VII/2025/SPKT/
POLRESTABES SURABAYA tanggal 01 Juli 2025 atas nama sdr. NG
DJOEN SIONG (Pemohon), sudah berdasarkan pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang RI
Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan
lainnya yang terkait, sehingga patutlah untuk permohonan
praperadilan pemohon tersebut untuk ditolak seluruhnya atau tidak
dapat diterima.

III. PERMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah termohon sampaikan
di atas, maka memohon kiranya Yang Mulia Hakim tunggal yang
memeriksa perkara permohonan Praperadilan ini, berkenan untuk
memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Nomor: B/67/IV/RES.1.2./2026/Satreskrim
tanggal 13 April 2026 perihal: pemberitahuan penghentian
penyelidikan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh
Termohon yang berkenaan dengan Penghentian Penyelidikan atas
surat Laporan / Pengaduan Nomor: LPM/980/VII/2025/SPKT/
POLRESTABES SURABAYA tanggal 01 Juli 2025 atas nama sdr. NG
DJOEN SIONG (Pemohon);
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara
menurut hukum.

atau

apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan benar dan adil (Et Aequo at Bono).

(2.5) Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah
mengajukan replik tanggal 3 September 2026 dan Kuasa Termohon tidak
mengajukan duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/4811/SP2HP-1/IX/Res.1.11/2025/Satreskrim tanggal 11 September 2025 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-3 Nomor : B/595/SP2HP-4/I/Res.1.2/2025/Satreskrim tanggal 30 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/3831/SP2HP/VII/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Bukti Pesan tanggal 03 Januari 2025, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat Nomor : STTLPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/1466/SP2HP/IV/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 6 April 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/2975/IV/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 17 April 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/2648/SP2HP/V/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/3161/SP2HP/VI/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 29 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor : B/5560/VII/Res.1.11/2025/Satreskrim tanggal 23 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) ke-3 Nomor : B/6137/SP2HP-3/XI/Res.1.11/2025/Satreskrim tanggal 16 November 2025 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Bukti Pesan tanggal 03 Januari 2025, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Bukti Pesan tanggal 03 Januari 2025, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Bukti Pesan tanggal 03 Januari 2025, diberi tanda bukti P-15;

(2.7) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti bertanda P-2, P-4, P-11, dan P-13, P-14, P-15 yang hanya merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

(2.9) Menimbang bahwa sedangkan Kuasa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Laporan/ Pengaduan Masyarakat Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala SPKT Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2809/VII/Res.1.2/2025/Satreskrim tanggal 23 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2809-A/II/Res.1.2/2025/Satreskrim tanggal 19 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2809-B/IV/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 6 April 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 30 Juni 2025 terhadap Ng Djoen Siong (Pemohon) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-5;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 10 Oktober 2025 terhadap Lusiana yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 14 Oktober 2025 terhadap Wiyono Nyoto Utomo yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 05 Desember 2025 terhadap Dr. Thyophoida W.S Panjaitan, S.E., M.M. yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 05 Desember 2025 terhadap Dr. Lilik Indrawati, S.E., M.M. yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Resi Pengiriman Nomor 660096709517 tanggal 12 September 2025, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Resi Pengiriman Nomor 660099464544 tanggal 21 November 2025, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Resi Pengiriman Nomor 660102341010 tanggal 05 Februari 2026, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 433 KUHP Dan Atau Pasal 27 Ayat (3) KUHP UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengadu Ng Djoen Siong tertanggal 10 Mei 2026, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) KUHP UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengadu Ng Djoen Siong tertanggal 20 Mei 2026, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 6 Mei 2026 terhadap Ng Djoen Siong (Pemohon) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 24 Juni 2026 terhadap Soelaeny Utomo yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 3 Juli 2026 terhadap Thyophoida Wanty Suriany yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-17;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 3 Juli 2026 terhadap Lilik Indrawati yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-18;
 19. Fotocopy Berita Acara Introgasi tanggal 7 Juli 2026 terhadap Ricky Sutjahyo yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-19;
 20. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 433 KUHP Dan Atau Pasal 27 Ayat (3) KUHP UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengadu Ng Djoen Siong tertanggal 7 Juli 2026, diberi tanda bukti T-20;
 21. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat (3) KUHP UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengadu Ng Djoen Siong tertanggal 8 Juli 2026, diberi tanda bukti T-21;
 22. Fotocopy Surat – Ketetapan Nomor : S.Tap/77/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-22;
 23. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sprin-PPP/77/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-23;
 24. Fotocopy Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.11/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, diberi tanda bukti T-24;
- (2.10)** Menimbang bahwa bukti surat bertanda T-1 s/d T-24 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;
- (2.11)** Menimbang bahwa Kuasa Termohon dalam hal ini tidak pula mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil jawabannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- (2.12)** Menimbang bahwa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
- (2.13)** Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan kecuali mohon putusan;

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.3.1) Menimbang bahwa selain menjawab pokok perkara Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil posita dan petitum Pemohon secara substansif bukan merupakan Objek Praperadilan, maka permohonan ini dapat dikualifikasikan *error in objecto*, mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(3.3.2) Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon bermohon agar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 dinyatakan tidak sah;

(3.3.3) Menimbang bahwa adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan tersebut berkaitan dengan adanya Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026;

(3.3.4) Menimbang bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 ini ternyata berkaitan dengan adanya Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026, dan sesuai dengan ketentuan pasal 158 sampai dengan 164 KUHAP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, dimana salah satu kewenangan Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka eksepsi Termohon ini tidak beralasan sehingga haruslah tidak dapat diterima;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2.2) Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* adalah bermohon agar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 dinyatakan tidak sah;

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

(3.2.4) Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa serangkaian tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon, dengan terbitnya Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penghentian Penyelidikan atas surat laporan/pengaduan Nomor LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 1 Juli 2025 atas nama Ng Djoen Siong (Pemohon) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

(3.2.5) Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa dalam proses penyelidikan Termohon juga telah melaksanakan gelar perkara sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 18 ayat (1) juncto pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang hasil pelaksanaan gelar perkara dengan rekomendasi tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyelidikan perkara *a quo* dihentikan dan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 perihal pemberitahuan penghentian penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdr. Ng Djoen Siong sebagai Pengadu dan telah diterima oleh Pemohon;

(3.2.6) Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-24;

(3.2.7) Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.2.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atau keluarga Tersangka, Korban atau keluarga Korban, Pelapor atau Advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban atas tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

(3.2.9) Menimbang bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, khususnya mengenai kewenangan Praperadilan mengacu pada ketentuan pasal 158 sampai dengan 164 KUHP adalah mengenai :

1. Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya paksa;
2. Sah atau tidaknya Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan Ganti rugi dan / atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
5. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah;
6. Penangguhan pembantaran penahanan;

(3.2.10) Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan adalah sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan penangguhan pembantaran penahanan;

(3.2.11) Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana dalam pasal 158 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP;

(3.2.12) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Termohon yang telah diberi tanda T-1 berupa laporan polisi Nomor : STTLPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025 dan Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025, diperoleh fakta bahwa Pemohon yaitu Ng Djoen Siong telah melaporkan Soelaeny Utomo sebagai Terlapor atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan korbannya adalah Pemohon sendiri;

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda T-2 sampai dengan T-4 berupa surat perintah penyelidikan diperoleh fakta bahwa atas laporan tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya telah memerintahkan nama-nama yang tertera pada surat perintah tersebut untuk menindaklanjuti terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

(3.2.14) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-5 sampai dengan T-9, dan bukti T-15 sampai dengan T-19 berupa berita acara interogasi dan berita acara interogasi tambahan ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Ng Djoen Siong sebagai Pelapor, Lusiana, Wiyono Nyoto Utomo, Dr. Thyophoida WS Panjaitan, S.E., M.M., Dr. Lilik Indrawati, S.E., M.M., Ricky Sutjahyo, serta Soelaeny Utomo, (sebagai Terlapor), dimana masing-masing keterangan dari yang di periksa telah tercantum lengkap dalam berita acara interogasi dan berita acara interogasi tambahan;

(3.2.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13 berupa laporan hasil penyelidikan tanggal 10 Mei 2026 dan bukti T-14 berupa laporan hasil penyelidikan tanggal 7 Juli 2026 diperoleh fakta bahwa Termohon telah memeriksa Saksi-saksi dan telah diklarifikasi;

(3.2.16) Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-20 dan bukti T-21 telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 20 Mei 2026 dan tanggal 8 Juli 2026, sehingga diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan gelar perkara sebanyak 2 (dua) kali;

(3.2.17) Menimbang bahwa dari hasil gelar perkara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut, kemudian dengan alasan tidak diketemukan peristiwa pidana maka berdasarkan bukti surat bertanda T-22, T-23, dan T-24 Termohon telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor Sprin-PPP/77/VII/RES.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026 yang selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor : B/165/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026, sehingga dengan demikian diperoleh fakta bahwa perkara atas nama Pelapor Ng Djoen Siong dengan laporan polisi nomor LPM/980/VII/2025/SPKT Polrestabes Surabaya tanggal 1 Juli 2025, telah dihentikan penyelidikannya;

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.18) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas menegaskan fakta hukum bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon melalui Laporan Polisi Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025 dan seluruh rangkaian proses pengumpulan alat bukti, yang tentunya dasar hukum atas serangkaian tindakan Termohon dalam proses pengumpulan alat bukti dalam perkara *a quo* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

(3.2.19) Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk menilai keabsahan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sprin-PPP/77/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026, harus juga didasarkan pada serangkaian tindakan Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

(3.2.20) Menimbang bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan membatasi pemeriksaan terbatas hanya pada aspek formalitas (prosedural) dan bukan substansi pokok perkara artinya terpenuhi tidaknya syarat-syarat formalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(3.2.21) Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, selanjutnya Hakim akan meneliti apakah tindakan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

(3.2.22) Menimbang bahwa Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPM/980/VII/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya tanggal 01 Juli 2025, dimana dengan adanya laporan dimaksud kemudian Termohon melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang secara lengkap telah diuraikan dalam jawaban Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan yang bertanda T-1 sampai dengan T-24, sehingga pada akhirnya berdasarkan mekanisme gelar perkara tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyelidikan dalam perkara *a quo* dihentikan dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : Sprin-PPP/77/VII/Res.1.1/2026/Satreskrim tanggal 24 Juli 2026;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.23) Menimbang bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa secara normatif untuk menguji fakta hukum yang terkait dengan alasan Termohon melakukan penyidikan dan membuat surat penghentian penyelidikan yang menjadi objek Praperadilan dalam perkara *a quo*, maka sepatutnya akan diuji berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

(3.2.24) Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kewenangan praperadilan dalam Pasal 158 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, salah satunya adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan;

(3.2.25) Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara;
2. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum;
3. Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.2.26) Menimbang bahwa kemudian baik dalam ketentuan pasal 163 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, secara tegas pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan namun dalam arti apabila sebaliknya maka penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dihentikan;

(3.2.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan Termohon yang telah melakukan penyidikan dan membuat surat penghentian penyidikan telah secara prosedur dengan melakukan tahap penyidikan dengan antara lain telah melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi serta telah dilakukan gelar perkara, telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku;

(3.2.28) Menimbang bahwa oleh karena tindakan Termohon tersebut dinyatakan sah, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby



(3.2.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.2.30) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

(3.2.31) Memperhatikan Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI :

(4.1) DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(4.2) DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2026**, oleh : Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby tanggal 20 Agustus 2026, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2026/PN Sby